

0000369-34.2016.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 3356/2016 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3356/2016 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aldo Santos da Conceição Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Sentencio estes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000369-34.2016.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000369-34.2016.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 3356/2016 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3356/2016 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aldo Santos da Conceição Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Sentencio estes autos ante a remoção do MM. Magistrado que encerrou a instrução.

Aldo Santos da Conceição Alves, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11343/06, porque, segundo o Ministério Público, em 16 de julho de 2016, por volta das 09h20min, no cruzamento entre as ruas oito de março e Daniele C Honora, Vila Maria Helena, na cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 106 porções de cocaína, na forma de CRACK, pesando aproximadamente 16,25 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular.

O réu foi notificado (fl. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 96/97), sendo a denúncia recebida (fls. 103/104).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (fls. 152/154 e 156 e mídias digitais), sendo decretada a revelia do réu (fls. 194).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 197/201). A defesa, por seu lado, pleiteou a absolvição ou a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 204/209).

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito de fls. 25/29, Boletim de Ocorrência de fls. 43/45, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 46/47, Fotografia a fls. 48, Laudo de constatação a fls. 50, Laudo químico-toxicológico a fls. 59/60 e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes, destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A autoria do crime, de igual forma, está evidente.

Os policiais militares Leonardo Almeida da Silva e Júlio César Eliseu de Brito narraram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o réu entregando alguma coisa para o condutor do veículo, que se evadiu. Abordaram, então, o acusado e com ele foi localizada uma pochete, onde havia várias porções de drogas e dinheiro trocado.

O acusado não compareceu para dar sua versão em interrogatório.

A condenação é medida de rigor.

Não se comprovou qualquer interesse que teriam os policiais em prejudicar o réu.

Conforme já se decidiu, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: “o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial” (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não o prejudicam, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Por fim, na terceira e última fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme requerido pelo próprio Ministério Público em sede de alegações finais (fl. 200, último parágrafo).

Considerando que foram apreendidas 106 porções de cocaína, na forma de CRACK, não aplico o redutor no máximo, reduzindo a pena à metade, fixada definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão e a pagamento de 250 dias-multa.

Presentes os requisitos legais e, em conformidade com a segunda parte do § 2º do art. 44 do Cód. Penal, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, e por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Nos termos do Tema: 972 do STF, é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, de modo que fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR Aldo Santos da Conceição Alves, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e a pagar 250 dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, e por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Registre-se e efetuem as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Limeira, 09 de agosto de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA